

0000124-17.2016.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas. Penas e regime adequados. Uso de arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia. Recurso não Provido."

(TJSP - 15a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0032660-69.2014, rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j. 30.06.2016)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000124-17.2016.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000124-17.2016.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

EDER LOPES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

EDER LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I do Código Penal, porque no dia 10 de agosto de 2015, por volta das 11h30, na Estrada Velha de Itapevi, 3040, Centro, nesta cidade e comarca de Barueri, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Valdete Maria da Silva, R\$ 30,00 em dinheiro e uma balança da marca Ramuza, avaliada indiretamente em R\$ 540,00, pertencente à empresa ANG Comercial de Balanças.

Foram juntados aos autos o auto de reconhecimento fotográfico (fl. 12) e o auto de avaliação indireta (fl. 34).

A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2016 e na mesma data foi decretada a prisão preventiva do réu (fl. 54). O mandado de prisão foi cumprido em 05 de junho de 2016 (fl. 76).

O réu foi citado (fl. 69) e seu defensor apresentou a defesa preliminar (fls.

77/83). Ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fl. 95), que não se realizou pela ausência da testemunha (fl. 103).

Foi concedida liberdade provisória ao réu em 24 de novembro de 2017 (fl. 109).

Foi designada nova audiência de instrução (fl.182), durante a qual foi ouvida a vítima e o réu interrogado (fl.210).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal foi determinada a produção de provas emprestadas consistentes na obtenção do depoimento da vítima e de testemunhas em outro processo (fl.210) e na mídia com a gravação das câmeras de segurança (fl.230). Esta segunda prova foi dispensada, mas a primeira foi obtida (fls.218/225 e 242).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls.247/249 e 252/254).

É o relatório. Decido.

Os réus EDER LOPES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, porque no dia 10 de agosto de 2015, por volta das 11h30m, na Estrada Velha de Itapevi, 3040, Centro, nesta cidade e comarca de Barueri, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Valdete Maria da Silva, R\$30,00 em dinheiro e uma balança da marca Ramuza, avaliada indiretamente em R\$540,00, pertencente à empresa ANG Comercial de Balanças.

Segundo constou da denúncia, a vítima é funcionária da empresa ANG Comercial de Balanças; na data dos fatos ela estava na porta do estabelecimento, o réu então se aproximou dela, ameaçou-a com uma arma de fogo, ordenou que ela entrasse, subtraiu o dinheiro do caixa e uma balança e em seguida fugiu numa motocicleta escura, não identificada. A vítima reconheceu o réu por fotografia como sendo o autor como autor do roubo em tela e também de outro ocorrido em 05 de agosto de 2015. A arma utilizada foi apreendida e periciada nos autos 0010579-75.2015, distribuídos à 1ª Vara Criminal da Comarca.

A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas pelo auto de avaliação indireta, auto de reconhecimento fotográfico e prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, em solo policial a vítima Valdete declarou que na data dos fatos estava na porta da loja na qual trabalhava, ANG Comercial de Balanças, quando o réu, chegou empunhando uma arma de fogo e ordenou que ela entrasse no estabelecimento. No interior da loja o réu também abordou uma outra funcionária, Dona Neusa; ele pegou dinheiro do caixa e uma balança que estava exposta. Soube por transeuntes que ele fugira em uma motocicleta, usando um capacete rosa. Reconheceu por meio de fotografia, na fase policial, o réu como sendo o mesmo homem que roubara alguns dias antes.

As provas relativas a esse outro crime foram utilizadas neste processo por empréstimo e comprovam que o réu foi mesmo quem praticou o outro crime, na mesma empresa, dias antes, a confirmar o que a vítima disse. Nesse outro processo ele confessou a prática do crime e foi condenado.

A condenação do réu pelo porte de arma de fogo também corrobora as declarações da vítima. Ele foi condenado pela prática desse crime no processo n. 10579-75.2015 (fls.45/48).

Não bastasse isso, prestou depoimento em juízo a testemunha Jonathan. Embora ele não estivesse no local dos fatos no momento do crime, ele recordou de ter tomado ciência do ocorrido, sendo que o ladrão teria levado consigo uma balança e dinheiro.

Quanto à qualificadora, entendo que ela merece prosperar porque mesmo que não tivesse sido apreendida a arma de fogo, a jurisprudência é clara no sentido de que, se as provas são consistentes com relação ao emprego dela, a qualificadora pode incidir. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas. Penas e regime adequados. Uso de arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia. Recurso não Provido."

(TJSP - 15a Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0032660-69.2014, rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j. 30.06.2016)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma e corrupção de menor. PRELIMINAR DE NULIDADE. Alegação de inconstitucionalidade do

"aditamento provocado". Insubsistência. Inocorrência de acenado aditamento por provocação da magistrada. Aditamento que apenas indicou o dispositivo atinente à tentativa, a qual já estava descrita na denúncia. Réu que se defende dos fatos. MÉRITO. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Validade do reconhecimento das vítimas, inicialmente fotográfico e confirmado em juízo. Causas de aumento evidenciadas pela prova oral. Desnecessidade de apreensão da arma se houver outros meios de prova, tais como as declarações da vítima. Corrupção de menor. Crime formal, que independe da comprovação de prévia condição de corrompido do menor. Inteligência da Súmula 500 do STJ. Penas criteriosamente aplicadas. Regime intermediário mantido. Preliminar rejeitada e recurso desprovido."

(TJSP – 4a Câmara de Direito Criminal, Apelação n. 0005774-86.2014.8.26.0368, rel. Des. Camilo Léllis, j. 28.06.2016)

Na espécie, contudo, não se trata disso. É algo mais consistente do que a mera prova oral.

A arma de fogo foi apreendida e submetida a perícia, mas o laudo foi apresentado em outro processo porque o réu foi processado pelo crime autônomo de porte de arma de fogo. Como já decidi durante o transcurso do feito, o que a lei não permite é que, tendo havido apreensão, não seja feito o laudo. Não há qualquer óbice à aceitação de laudo pericial derivado de outro processo como prova emprestada, até porque a negativa quanto à essa espécie de prova somente merece prosperar se é fundamentada juridicamente.

Enfim, as provas coligidas aos autos são bem convincentes quanto à prática do crime de roubo qualificado uso da arma de fogo.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, não há circunstâncias judiciais a considerar, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, 4 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena há que ser considerada a reincidência específica do réu, pois como se vê na fl. 145 ele foi condenado definitivamente pela 1ª Vara Criminal desta Comarca em agosto de 2013, nos autos 36224/2011, originais 183/2011, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, julgada extinta pelo cumprimento em 26/08/2014 (fl. 146), de forma que exaspero a pena em 1/3, perfazendo 5 anos e 4 meses de reclusão, pena que torno definitiva, uma vez que na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento ou de diminuição.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de forma que fica consolidada em 13 dias-multa. Quanto ao valor dela, ele deve ser fixado de acordo com a condição econômico-financeira dos réus. Como no caso em tela não há dados concretos acerca dessa condição dos réus, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Sendo o réu reincidente, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o semiaberto e ele não faz jus à substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

O período de prisão cautelar nestes autos não alcançou 1/6 da pena corporal ora aplicada, de sorte que não há direito à detração em sentença para alteração do regime inicial.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu EDER LOPES DA SILVA como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade e que não existem motivos para que seja decretada a prisão provisória dele nesse momento, a teor do artigo 312 do Código de Processo Civil, permito que permaneça nessa situação até o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-

se certidão para remuneração do defensor nomeado, se o caso.

P.R.I.C.

Barueri, 3 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA